

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 516 del 08/11/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 272 del 08/11/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*. - Nomina componenti commissione giudicatrice.

LOTTO CUP: C82B18000110002

LOTTO CIG: 94403127E7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione n. 84 del 31.07.2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*, redatto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo di Torano Castello (CS), per l'importo complessivo di € 600.000,00 suddiviso in € 455.000,00 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-la Giunta Regionale con deliberazione n. 375 del 11.08.2021 (pubblicata sul BURC n. 78 del 17.09.2021) ha approvato il *"Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2021"*;

-pertanto, è stato necessario rimodulare il progetto esecutivo sulla base dei nuovi prezzi indicati nel *"Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2021"*, senza però variazione dell'importo complessivo dell'opera;

-con deliberazione n. 15 del 16.02.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*, redatto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo, per l'importo complessivo di € 600.000,00 suddiviso in € 471.617,41 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 113.382,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con PEC, acclarata agli atti in data 16/05/2022 al prot. n° 2582, il progettista Ing. Giuseppe Cervarolo ha richiesto un'ulteriore rimodulazione del progetto esecutivo a fronte degli ultimi aumenti dei prezzi delle materie prime, per rendere l'opera perfettamente eseguibile senza pregiudicarne la finalità del finanziamento;

-con determinazione del Settore Tecnico n° 207 del 17/05/2022, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara indetta con determinazione n° 159 del 14/04/2022;

-con deliberazione n. 71 del 06.07.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*, redatto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo, per l'importo complessivo di € 600.000,00 suddiviso in € 455.000,00 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che:

-con propria determinazione a contrarre n° 480 del 17/10/2022 viene stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di ***"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*** mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

-con la medesima determina a contrarre n° 433 del 03/12/2021 sono stati approvati i documenti amministrativi di gara redatti dal Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara e gli eventuali allegati;

Richiamato l'articolo 78 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo sopra citato, la commissione sia nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente per la scelta del soggetto affidatario del contratto di cui si tratta e si rimanda alle norme transitorie di cui all'art. 216 comma 12 dello stesso Decreto Legislativo;

Ritenuto, secondo quanto sopra esposto, di nominare la commissione giudicatrice per l'appalto in oggetto individuando i seguenti soggetti e precisamente:

- Ing. Lupica Salvatore - Responsabile Area Tecnica del Comune di Gasperina;
- Arch. Pittelli Orlando - dipendente Area Tecnica del Comune di Davoli;
- Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace;

la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall'Arch. Pittelli Orlando;

Dato atto che i commissari nella prima seduta di gara, prima dell'inizio delle operazioni provvederanno a rendere dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 e dell'art. 77 c. 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori di ***"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*** come sopra indicato;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di nominare** la Commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori di ***"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*** come segue:
 - Ing. Lupica Salvatore - Responsabile Area Tecnica del Comune di Gasperina;
 - Arch. Pittelli Orlando - dipendente Area Tecnica del Comune di Davoli;
 - Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace;la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall'Arch. Pittelli Orlando;
2. **di demandare** alla commissione giudicatrice, per come sopra costituita, di provvedere all'esame e alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri indicati nella documentazione di gara;
3. **di dare atto** che i commissari provvederanno a dichiarare prima dell'inizio delle operazioni di gara, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 e dell'art. 77 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si impegneranno a garantire la loro continua presenza alle operazioni della Commissione;

4. **di prendere atto** che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n° 33/2013 ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno – Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

